

<제2편 소송의 주체.제3장 법원.제1절 민사재판권>

I. 민사재판권의 대인적 범위

1. 의의

- 민사재판권의 대인적 범위란 대한민국의 재판권이 어떠한 사람에게까지 미치는가의 문제이다. 원칙적으로 대한민국의 통치권이 미치는 영역 내에 있는 모든 사람은 내국인과 외국인을 불문하고 대한민국의 민사재판권에 복종한다. 다만, 국제법상 면제특권을 가진 주권국가나 외교관 등에 대해서는 예외가 인정된다.

2. 외국 주권국가에 대한 재판권의 존부

- 과거에는 주권평등의 원칙에 따라 국가는 다른 국가의 재판권에 복종하지 않는다는 절대적 면제주의가 지배적이었다. 그러나 현대 국가의 활동 영역이 상업적 기능으로 확대됨에 따라 오늘날에는 제한적 면제주의가 통설과 판례의 입장이다. 이에 따르면 외국의 주권적 활동(공법적 행위)에 대해서는 재판권이 면제되지만, 사적 활동(사경제적 행위)에 대해서는 대한민국의 재판권이 행사될 수 있다.

3. 관련 판례 - 외국국가가 국내부동산을 점유하는 경우 국내재판권이 미치는지 여부

- 판례는 외국국가의 사경제적 행위라 하더라도 승인할 수 없는 특별한 사정이 없는 한 재판권을 행사할 수 있다고 본다. 특히, 외국국가가 대한민국 내의 부동산을 점유하고 있는 경우, 해당 부동산에 관한 소송은 부동산 소재지 국가의 전속적 관할과 밀접한 관련이 있으므로 주권 침해의 우려가 적다. 따라서 외국국가가 국내 부동산을 점유·관리하는 행위가 사경제적 활동의 연장선상에 있다면 대한민국의 재판권이 미친다는 것이 법원의 판단이다.

II. 민사재판권의 대물적 범위(국제재판관할권)

1. 의의

- 민사재판권의 대물적 범위는 특정 사건이 대한민국 법원의 관할에 속하는가의 문제로, 이른바 국제재판관할권의 문제이다. 이는涉外적 요소가 포함된 사건(외국인 간의 분쟁 등)에서 대한민국 법원이 재판을 할 수 있는 실질적인 권한이 있는지를 결정하는 기준이 된다.

2. 결정기준

- 국제재판관할권의 유무를 판단함에 있어서는 국제재판관할의 배분원칙과 당사자의 공평, 재판의 적정·신속을 고려해야 한다. 과거에는 국내법상의 관할 규정을 유추 적용하는 역추지설이 지배적이었으나, 현재는 대한민국과 해당 사건 또는 당사자 사이에 실질적 관련성이 있는지 여부를 기준으로 판단한다. 실질적 관련성이란 대한민국 법원이 재판권을 행사하는 것이 당사자 간의 형평을 해치지 않고 재판의 실효성을 거둘 수 있는 관계를 의미한다.

3. 개정국제사법에 의한 국제재판관할권의 유무

- 개정된 국제사법은 국제재판관할의 판단 원칙을 구체화하였다. 법원은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할권을 가진다. 이때 실질적 관련성을 판단함에 있어서는 국내법의 관할 규정을 참작하되, 국제재판관할의 특수성을 고려하여야 한다. 특히 소비자계약이나 근로계약과 같이 경제적 약자 보호가 필요한 경우에는 약자의 거주지에 관할권을 인정하는 등 보호적 관할 원칙을 명문화하였다. 또한 전속적 관할 합의가 있는 경우 그 합의의 효력을 인정하되, 대한민국 법원의 전속관할을 배제하는 합의가 현저히 불합리한 경우에는 그 효력을 제한할 수 있다.

4. 국제재판관할권 흠결의 효과

- 대한민국 법원에 국제재판관할권이 없음에도 불구하고 소가 제기된 경우, 이는 소송요건의 흠결에 해당한다. 법원은 이를 직권으로 조사하여야 하며, 관할권이 없다고 판단될 경우 판결로서 소를 각하하여야 한다. 다만, 당사자가 관할권 흠결에 대해 이의를 제기하지 않고 본안에 관하여 변론하거나 변론준비기일에서 진술한 경우 변론관할이 성립할 수 있는지에 대해서는 긍정설이 다수설이다.

III. 민사재판권의 장소적 범위

- 민사재판권의 장소적 범위는 대한민국의 영토권이 미치는 범위와 일치한다. 한반도와 그 부속도서 내에서 발생하는 사건은 물론, 영해와 영공 내에서 발생하는 사건에 대해서도 대한민국의 재판권이 미친다. 다만, 대한민국 영토 밖이라 하더라도 국제법상의 근거나 조약에 의해 재판권 행사가 허용되는 특수한 경우(치외법권 지역 제외)가 있을 수 있으나, 원칙적으로는 속지주의 원칙에 따라 결정된다.

IV. 재판권 흠결의 효과

1. 소의 각하

- 재판권의 존재는 소송요건이므로 법원은 소 제기 당시부터 판결 시까지 이를 직권으로 조사하여야 한다. 재판권이 없음이 밝혀진 경우 법원은 본안 심리를 거절하고 소각하 판결을 내려야 한다. 이는 관할 위반과는 달리 다른 법원으로 이송할 수 없는 성질의 것이다.

2. 판결의 무효와 구제

- 재판권이 없음에도 불구하고 이를 간과하고 선고된 판결은 원칙적으로 무효이다. 이러한 판결은 확정되더라도 기판력이 발생하지 않으며, 강제집행의 근거가 될 수 없다. 만약 판결이 확정되기 전이라면 상소를 통해 취소를 구할 수 있으나, 판결이 이미 확정된 경우에는 재심의 대상조차 되지 않는다는 것이 엄격한 의미의 무효설이다. 다만, 외관상 판결의 형태를 갖추고 있는 경우 실무적으로는 재심청구 등을 통해 그 효력을 다투는 형식을 취하기도 한다.

V. 결론

- 민사재판권은 국가 주권의 상징이자 사법 정의 실현의 기초가 된다. 대인적 범위에 있어서는 제한적 면제주의를 통해 국가의 상업적 활동에 대한 책임을 강조하고 있으며, 대물적 범위에 있어서는 국제사법상의 실질적 관련성 원칙을 통해 국제적 분쟁 해결의 합리적 기준을 제시하고 있다. 법원은 재판권의 범위를 확정함에 있어 국가 이익뿐만 아니라 사법 자치의 원칙과 당사자의 재판받을 권리를 균형 있게 고려하여야 한다. 특히 글로벌 시대의 도래로 인한 국제적 분쟁의 증가에 발맞추어, 국제재판관할의 유연하면서도 예측 가능한 기준을 확립하는 것이 사법부의 중요한 과제라 할 것이다.